

1500155-44.2021.8.26.0631
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Dayse Lemos de Oliveira
Comarca: Pedreira
Foro: Foro de Pedreira
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 20/09/2022
... de dano.

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas e Condução de veículo automotor, sem habilitação, gerando perigo de dano - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 e Artigo 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro - Sentença absolutória - Recurso ministerial pleiteando a condenação dos acusados por tráfico e do acusado Wendell pelo referido crime de trânsito - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Pedreira
Foro de Pedreira
2ª Vara
Rua Odavilso Uttembergue, nº 80, Pedreira-SP - cep 13920-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500155-44.2021.8.26.0631 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500155-44.2021.8.26.0631
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2132681/2021 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 17937030 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 1041/21/314 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 2132681 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 2132681 - DEL.POL.PEDREIRA, 1041/21/314 - DEL.POL.PEDREIRA
Autor
Justiça Pública
Réu
FABIO HENRIQUE ABREU DE GODOY e GABRIEL DA LUZ BERTANI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Dayse Lemos de Oliveira

Vistos.

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra Fabio Henrique Abreu de Godoy e Gabriel da Luz Bertani, já qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, e 309, do CTB, na forma do artigo 69, do Código Penal (quanto ao corréu Fábio), e no artigo 33, "caput," da Lei nº 11.343/2006 (quanto ao corréu Gabriel).

Segundo narra a denúncia (fls. 194/196), consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de maio de 2021, por volta de 10h30min, na rua Cananéia,

150, Jardim Triunfo, nesta cidade e Comarca, os denunciados, psicologicamente vinculados e agindo em unidade de propósitos e desígnios, transportavam e traziam consigo, no interior do veículo Renault Megane RT 1.6, de cor bege, placa CVT7450, para inequívocos fins de entrega a consumo de terceiros, 28 (vinte e oito) eppendorfs de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço citadas, o denunciado Fábio dirigiu o mencionado veículo automotor Renault Magane pela via pública supramencionada, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.

Em razão dos fatos os acusados foram presos em flagrante (fls. 1/2).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 63/64), tendo sido cumpridos os respectivos mandados (Fabio: fls. 79; Gabriel: fls. 78).

A denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2021 (fls. 219).

Os réus, devidamente notificados (Fabio: fls. 232; Gabriel: fls. 234) e citados (Fabio: fls. 302; Gabriel: fls. 303), apresentaram resposta à acusação (fls. 209/211).

Boletim de ocorrência às fls. 3/6.

Auto de exibição e apreensão às fls. 7/9.

Autos de constatação preliminar às fls. 10/11 e 12/13.

Valor apreendido às fls. 133 (R\$ 85,00).

Veículo apreendido às fls. 8.

Laudos periciais das substâncias apreendidas às fls. 160/162 e 163/165 (ambos positivos para tetrahydrocannabinol - THC) e 157/159 (positivo para cocaína).

Laudo pericial do veículo apreendido e do material encontrado no interior do veículo às fls. 175/182 e 183/185 (o último positivo para tetrahydrocannabinol - THC).

Laudo pericial da tesoura apreendida às fls. 166/168.

Laudo pericial do local dos fatos às fls. 169/174.

Laudos periciais dos celulares apreendidos às fls. 246/252 e 262/266 (Samsung), 253/261 e 267/278 (iPhone).

Relatório de investigação sobre a análise de dados extraídos dos celulares apreendidos às fls. 279.

Impetrado "habeas corpus", foi deferida a liminar (fls. 88/109), sendo expedidos e cumpridos os competentes alvarás de soltura com a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (Fabio: fls. 139/142; Gabriel: fls. 135/138), e, prestadas informações (fls. 127/128 e 129), foi concedida a ordem (fls. 143/153).

Designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 287/289).

Na audiência de instrução (fls. 308/309) foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação comuns à Defesa, e ao final interrogados os dois corréus,

e, em seguida, foi declarada encerrada a fase instrutória, passando-se aos debates.

Em alegações finais, o I. Representante do Ministério Público requereu a total procedência da ação penal, diante da prova da materialidade e da autoria. Sustentou que: os acusados apresentaram depoimento incoerente em juízo; cabe um disse que estavam em lugares diferentes quando se encontraram; os nomes dos cabeleireiros mencionados pelos réus, onde iriam juntos, são diferentes; os réus fugiram à pé da polícia, tentando se evadir da abordagem; confrontando os depoimentos dos policiais militares em solo policial e em juízo, resta comprovada a autoria em relação aos dois delitos, pois confirmam que drogas foram encontrados com os acusados e que o veículo em que eles estavam foi conduzido pela contramão da via pública.

A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal. Asseverou que: no que diz respeito ao delito de trânsito, deve ser comprovado o perigo de dano, o que não resto comprovado nos autos, inclusive diante do despreparo dos policiais militares no momento dos seus depoimentos em juízo; quanto ao delito de tráfico de drogas, os réus negaram, tendo o ponto comum de que eles iam cortar o cabelo restado incontroverso em juízo; os policiais militares, em juízo, evitaram dar detalhes acerca dos fatos; o PM Wellington disse que encontrou uma sacola com alguns farelos de substância semelhante à maconha; o PM Sadrack disse que não encontrou nada de suspeito no veículo, versão essa que alterou apenas quando questionado especificamente pelo Representante do Ministério Público, mencionando que havia encontrado uma tesoura e resquícios de substância semelhante à maconha; os depoimentos dos policiais militares, diante do seu teor, não merecem credibilidade; entendendo-se que os réus estavam com as drogas, há quem observe que a apreensão se deu num sábado, quando é de costume que os usuários de entorpecentes adquiram drogas para consumo no final de semana e até mesmo durante a semana; não existem denúncias anônimas, campana, notícia de atitude típica do tráfico por parte dos acusados, mas sim que os acusados apenas transitavam pela via pública.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Inexistem preliminares ou nulidades a serem sanadas de ofício.

No mérito, a pretensão estatal é improcedente.

Da materialidade

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), Boletim de ocorrência de fls. 3/6, Auto de exibição e apreensão de fls. 7/9, Autos de constatação preliminar de fls. 10/11 e 12/13, Valor apreendido de fls. 133 (R\$ 85,00), Veículo apreendido de fls. 8, Laudos periciais das substâncias apreendidas de fls. 160/162 e 163/165 (ambos positivos para tetrahydrocannabinol - THC) e 157/159 (positivo para cocaína), Laudo pericial do veículo apreendido e do material encontrado no interior do veículo de fls. 175/182 e 183/185 (o último positivo para tetrahydrocannabinol - THC).

Da autoria

A autoria, por sua vez, não restou suficientemente provada.

O réu Fabio Henrique Abreu de Godoy, em solo policial, disse que: é usuário de maconha; na ocasião dos fatos, estava conduzindo o veículo apreendido enquanto ia cortar o cabelo, tendo encontrado o corréu Gabriel na rua, que lhe disse que também iria cortar cabelo; não tinha habilitação e quando viu a viatura fugiu por esse motivo; ao parar o veículo em razão do trânsito, Gabriel saiu correndo, e ele ficou

assustado e também saiu correndo; não trazia drogas consigo e nem no veículo que foi apreendido; estava apenas com a tesoura e com a quantia em dinheiro apreendida de R\$ 45,00 (fls. 29/30).

Em juízo, negou. Disse que na manhã do dia dos fatos, ia cortar o cabelo e no caminho encontrou Gabriel, que o acompanhou. Esclareceu que: trabalha como pedreiro durante o dia e faz bico como motoboy à noite; encontrou Gabriel na rua do "Pinhé", onde foram abordados; não tem carteira de habilitação e não entrou na contramão de direção; não conhece os policiais que o abordaram; fugiu correndo dos policiais porque ficou com medo que a arma do policial disparasse contra ele; não entrou na contramão na via; não foram encontrados resquícios de droga no seu veículo e nem tesoura; é usuário de maconha e cocaína; enquanto corria para fugir, pulou um muro; a tesoura estava no carro, mas não com ele quando foi abordado.

O réu Gabriel da Luz Bertani, em solo policial, disse que: estava no banco do passageiro do veículo apreendido; saiu quando a Polícia Militar deu sinal de parada e o condutor do veículo, o corréu Fábio, seu amigo, fugiu e pediu para ele parar, momento em que saiu do carro e o policial militar lhe algemou e o colocou na viatura; não estava com drogas; tinha consigo apenas a quantia de R\$ 40,00, em duas notas de R\$ 20,00; não havia drogas no veículo apreendido (fls. 28).

Em juízo, negou. Disse que: estava andando a pé pela rua da sua casa, indo cortar o cabelo, quando Fábio passou por ele e lhe pediu carona; foram no posto de combustíveis para abastecer, e nesse momento tinha uma viatura de frente com eles; quando voltaram, essa viatura já estava na esquina esperando eles, e Fábio se desesperou; abriu a porta do carro e saiu andando, porque estava sem nada, atravessando uma ponte existente no local, mas acabou sendo abordado. Esclareceu que: conhece o bar do "Pinhé", onde foram presos; calcula que morava a cerca de um quilômetro do bar; é usuário de maconha, o que não tinha no momento em que foi abordado; não viu qualquer tesoura ou resquício de droga, nem plásticos, no carro de Fábio; não saiu correndo, apenas abriu a porta do carro e saiu, atravessando a ponte, tendo sido abordado logo em seguida; quando saiu do carro, dois policiais haviam desembarcado da viatura; não viu se Fábio saiu correndo; viu as viaturas os seguindo, e daí saiu do carro; não entraram na contramão.

A testemunha da acusação comum à Defesa Wellington Cardoso Costa, policial militar, em juízo, disse que: a sua equipe estava em patrulhamento em duas viaturas pela rua Cananéia, Jardim Triunfo; a viatura que ia à frente tentou abordar um veículo onde estavam os acusados; os corréus entraram com o veículo na Rua Cananéia na contramão; começaram a tentar fazer o cerco ao veículo, e então os acusados desceram do veículo, tendo Gabriel sido abordado pelo PM Augusto ainda na Rua Cananéia, enquanto Fábio foi abordado por ele numa residência desocupada. Esclareceu que: após a detenção de Fábio, ele dispensou uma sacola contendo maconha, e no momento em fugiu pela Rua do Trabalhador, durante a fuga Fábio dispensou outra sacola que depois apurou-se se tratar de pinos de cocaína; o corréu Gabriel foi abordado pelo PM Augusto; não se recorda de ter encontrado nem quantia em dinheiro com Fábio nem qualquer coisa suspeita no veículo; os réus entraram com o veículo na contramão; não conhecia os réus; se recorda que a maconha apreendida estava numa sacolinha, mas não em porções como costumeiramente acontece em casos envolvendo o tráfico de entorpecentes.

A testemunha da acusação comum à Defesa Sadrack Augusto da Rosa, policial militar, em juízo, disse que: estavam em patrulhamento pela cidade e, numa tentativa de abordagem a um veículo suspeito, este empreendeu fuga, entrando na contramão numa rua; na tentativa de abordagem, dois indivíduos saíram correndo, tendo um pulado numa residência e o outro saído correndo pela via, tendo a equipe conseguido prender os dois. Esclareceu que: não se lembrava de quem havia prendido quem; não encontrou nada suspeito no veículo; apresentou uma tesoura encontrada no veículo; o banco do carro tinha bastante poeira, com uma substância que se assemelhava à

maconha; não consegue se lembrar de qual dos réus era a sacola, a qual, por sua vez, continha folhas e porções de maconha;

Eis os relatos.

Pois bem.

Do delito do artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 (em relação aos corréus Fábio e Gabriel).

Em que pese a prova da materialidade esteja presente no caso concreto, fato é que as provas produzidas em Juízo não podem ensejar o decreto condenatório em face da ré, restando, portanto, não comprovada a autoria.

Os acusados, nos seus interrogatórios em solo policial e em juízo, negaram a prática da conduta descrita na denúncia.

E os depoimentos dos policiais militares em juízo, por sua vez, não confirmaram a versão prestada em solo policial, não servindo a incriminar os acusados pelo delito de tráfico de drogas.

Dessa forma, não se pode condenar os réus com base unicamente na prova testemunhal da fase policial e documental que consta dos autos, se a prova testemunhal, que serviria a comprovar a autoria, não foi confirmada em juízo.

Quanto ao fundamento da absolvição dos acusados, deve este ser o inciso VII do artigo 386 do CPP. Senão vejamos.

No caso concreto, restou demonstrado que o fato existiu (a materialidade).

No entanto, de acordo com as provas produzidas nos autos, não ficou efetiva e indubitavelmente provado nos autos que os dois corréus praticaram qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (autoria), uma vez que não houve a confissão por parte dos acusados e também porque a prova oral consistente nos depoimentos dos policiais militares que participaram da ação que resultou na prisão dos acusados não ter sido forte a possibilitar o decreto condenatório.

Assim, as provas produzidas nos autos não se mostram suficientes a ensejar o decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio "in dubio pro reo".

Do delito do artigo 309 da Lei nº 9.503/1997 (em relação ao corréu Fábio)

Quanto ao delito do artigo 309 da Lei nº 9.503/1997, em que pese o próprio acusado Fábio tenha confirmado que conduzia o veículo apreendido sem posuir Permissão para dirigir ou Cartera de habilitação na ocasião dos fatos, para que tal delito seja configurado necessário se faz a prova do perigo de dano.

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas e Condução de veículo automotor, sem habilitação, gerando perigo de dano – Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 e Artigo 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro – Sentença absolutória – Recurso ministerial pleiteando a condenação dos acusados por tráfico e do acusado Wendell pelo referido crime de trânsito – Finalidade mercantilista que não restou satisfatoriamente caracterizadas com segurança, bem como perigo de dano não demonstrado – Aplicação do princípio "in dubio pro reo" – Absolvição mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 1500346-58.2020.8.26.0297; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jales - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022) (destaquei)

No caso concreto, no entanto, não restou provado o perigo de dano diante das provas produzidas nos autos, já que as testemunhas policiais militares ouvidas em juízo não corroboraram os depoimentos prestados em solo policial e, além disso, não há nenhuma outra prova nos autos nesse sentido.

Dessa forma, também quanto a esse delito, deve o acusado ser absolvido, com fulcro no inciso VII do artigo 386 do CPP, já que novamente restou demonstrado que o fato existiu (a materialidade), porém as provas produzidas nos autos não foram suficientes a comprovar a prática da conduta típica do artigo 309 da Lei nº 9.503/1997 por parte do acusado Fábio (autoria), prevalecendo, aqui também, o princípio "in dubio pro reo".

Diante do exposto, julgo improcedente a ação penal, para:

- a) absolver Fabio Henrique Abreu de Godoy, da imputação pela prática dos delitos previstos no artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, e 309, do CTB, na forma do artigo 69, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.
- b) absolver Gabriel da Luz Bertani, da imputação pela prática do delito previsto no artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Tendo sido concedida aos dois corréus a ordem em "habeas corpus" para responderem ao processo em liberdade, providencie-se o que mais for necessário.

Quanto ao automóvel apreendido com o corréu Fábio, qual seja: o AUTOMÓVEL, marca I/RENAULT MEGANE RT 1.6, ano fabricação/modelo 2001/2001, cor bege, placa CVT7450-Pedreira/SP, chassis 8A1LA00251L254741, em nome de terceira pessoa (cf. fls. 8), diante da absolvição dos dois acusados, deve ser restituído ao seu legítimo proprietário, mediante o cumprimento das devidas medidas administrativas.

Ainda, no que diz respeito ao valor apreendido (R\$ 85,00, cf. fls. 7 e 133), deve ser restituído aos corréus Fábio (R\$ 45,00) e Gabriel (R\$ 40,00), diante da absolvição de ambos e considerando que foi apreendido com eles na proporção citada.

P.I.C.

Pedreira, 15 de setembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA